

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3430/2542

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย
จำกัด (มหาชน

โจทก์

บริษัทสมุทรสาครเท็กซ์ไทล์ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 298, มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้เงินที่จำเลยกู้ไปจากโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของการให้กู้เงินในโครงการก่อสร้างโรงงานร่วมกับสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกันชุดเดียวกันในสัญญาฉบับเดียวกันก็ตาม แต่จำเลยกู้เงินจากโจทก์และผู้ให้กู้แต่ละรายมีกำหนดจำนวนเงินกู้ที่แน่นอน และแม้จะมีหลักประกันร่วมกันก็ถือว่าหนี้แต่ละรายมีเจ้าหนี้เพียงรายเดียว เมื่อจำเลยผิดสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้อย่างอื่นก่อน

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2532 จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์จำนวน 25,000,000 บาท กู้เงินบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ

จำกัด (มหาชน)จำนวน 74,350,000 บาท และกู้เงินบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอเชีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 49,350,000 บาท โดยทำสัญญากู้เงินให้ไว้เป็นฉบับเดียวกัน ยอมให้ดอกเบี้ยวแก่โจทก์ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทเบิกเงินเกินบัญชีชั้นดีของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บวกด้วยอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ขณะทำสัญญาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทเบิกเงินเกินบัญชีมีอัตราร้อยละ 12 ต่อปี รวมเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.50 ต่อปี ตกลงชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เป็นรายเดือนให้เสร็จสิ้น ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันทำสัญญา หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้ถือว่าผิดนัด ทั้งหมด ยอมให้โจทก์เรียกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดคืนได้ทันที และยอมให้โจทก์เพิ่ม อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้โจทก์เรียกได้นับตั้งแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ โจทก์ที่จะเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญาทั้งหมดคืนได้ก่อนกำหนดในสัญญา ขอให้ บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน 35,773,287.67 บาท และดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน 25,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่โจทก์หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนดเลขที่ 3420,3421, 3424, 3448, 3869, 4358 และ 4430 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง สมุทรสาคร (บ้านบ่อ) จังหวัดสมุทรสาคร และเครื่องจักรหมายเลขทะเบียน 0048 ถึง 0183, 0014 ถึง 0070 และ 0691 ถึง 0798กับทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งห้าออก ขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งห้าให้การว่า จำเลยทั้งห้าทำสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันกับ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัด มิใช่ทำกับโจทก์ สัญญากู้เงินที่ทำไว้มีผู้ ให้กู้อีก 2 ราย เป็นการทำสัญญากู้เงินแบบให้กู้ร่วมโดยมีผู้ให้กู้หลายราย การดำเนินการใด ๆ จะต้องให้ผู้ให้กู้ร่วมทุกรายให้ความยินยอม โจทก์ฟ้องคดีโดยใช้สิทธิของ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สหธนกิจไทย จำกัด แต่เพียงรายเดียวจึงไม่ชอบ โจทก์ไม่มี อำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน 35,773,287.67 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน 25,000,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2538 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนดเลขที่ 3420, 3421, 3424, 3448, 3869, 4358 และ 4430 ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาคร (บ้านบ่อ) จังหวัดสมุทรสาครและเครื่องจักรหมายเลขทะเบียน 0048 ถึง 0183, 0014 ถึง 0070 และ 0691 ถึง 0798 ออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินสุทธิไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 ขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน 25,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ไม่บังคับจำนองเครื่องจักรหมายเลขทะเบียน 0767 และ 0792 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งห้าข้อแรกว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์จำนวน 25,000,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของการให้กู้เงินในโครงการก่อสร้างโรงงานร่วมกับสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกันชุดเดียวกันในสัญญาฉบับเดียวกัน จึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ โจทก์จะฟ้องคดีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้รายอื่นไม่ได้นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาสัญญากู้เงินตามเอกสารหมาย จ.26 แล้วแม้จำเลยที่ 1 จะกู้เงินโจทก์และผู้ให้กู้ราย

อื่นโดยทำสัญญากู้เงินฉบับเดียวกันก็ตามแต่จำเลยที่ 1 กู้เงินจากโจทก์และผู้ให้กู้
แต่ละรายมีกำหนดจำนวนเงินกู้ที่แน่นอนแม้จะมีหลักประกันร่วมกันก็ถือว่าหนี้แต่ละ
รายมีเจ้าหนี้เพียงรายเดียว เมื่อจำเลยทั้งห้าผิดสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ โจทก์
ย่อมมีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(เหล็ก ไทรวิจิตร-พันธุ์วร ปาณิกบุตร-กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>